

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066973-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: MONICA SCHARA FRANCESE

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IRPF RETIDOS NA FONTE. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/98. MOLÉSTIA GRAVE. AUSENTES PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5066973-37.2024.4.02.5101

510014697146 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066973-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: MONICA SCHARA FRANCESE

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de decisão do Juízo de origem que negou a concessão da tutela por meio da qual se pretendia afastar a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física -IRPF na fonte sobre os seus proventos de aposentadoria paga pelo concedido pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS desde 26/07/2019, bem como de pensão por morte, concedida pela Marinha do Brasil, desde 28/04/2022, ao argumento de que, em 05/05/2008, foi diagnosticado com Hepatopatia Grave - Hepatite Crônica C - Esteatose Hepática, na perspectiva da moldura do art. 6º, inciso XIV, da lei 7.713/1988.

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Não foram oferecidas contrarrazões pela União/Fazenda Nacional.

É breve o relatório. Decido.

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

A recorrente pretende a cessação dos descontos de IRPF sobre os seus proventos de aposentadoria paga pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS desde 26/07/2019, bem como de pensão por morte, concedida pela Marinha do Brasil, desde 28/04/2022, em razão de moléstia identificada como Hepatopatia Grave - Hepatite Crônica C - Esteatose Hepática, diagnosticada em 05/05/2008. Desse modo, sustenta aptidão à isenção disposta no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Em consonância ao dito acima, foi desacolhido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme o teor da decisão combatida [evento 3, DESPADEC1]:

"Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos, conforme previsão no art. 300 do CPC, in verbis:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". (g.n.)

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que para o deferimento de qualquer pedido de tutela provisória "antecipada ou cautelar", a presença dos requisitos legais deve ser muito bem demonstrada.

A parte autora insurge-se contra a cobrança de IRPF incidente sobre seus proventos de aposentadoria e pensão e requer o deferimento da tutela de urgência para que cessem os descontos na fonte de tal verba.

A análise do feito revela carência de documentação hábil a embasar as alegações da parte autora e portanto, ausência de prova inequívoca do seu alegado direito, qual seja, os extratos de seus benefícios previdenciários desde agosto de 2019 e suas declarações de IRPF referentes aos anos-calendários de 2019 em diante, o que evidencia deficiência probatória acerca do pretense direito invocado.

A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de maiores esclarecimentos para o deslinde da questão obstam o acolhimento da pretensão deduzida de forma imediata neste juízo de cognição sumária.

Ademais, **a presente demanda foi proposta pelo rito dos juizados especiais federais, o qual orienta-se pelo princípio da celeridade, dentre outros, cujo trâmite é breve e rapidamente alcança o julgamento. Assim, não se justifica o deferimento da tutela inaudita altera parte em detrimento da observância do princípio do contraditório**, consagrado constitucionalmente, o qual deve ser afastado somente em situações excepcionais e necessita de justificativa robusta para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Também não se verifica o periculum in mora.

Segundo relata, os recolhimentos alegadamente indevidos ocorrem "desde a data da concessão do benéfico de pensão (28/04/2022) e desde a data da aposentadoria (26/07/2019)". Ocorre que somente em 2024, após cerca de 2 anos e 5 anos do recebimento dos benefícios e dos recolhimentos alegadamente indevidos, a demandante vem requerer a isenção em questão, o que descaracteriza a urgência que pudesse amparar eventual concessão da tutela requerida sem que se perfaça o contraditório.

Ressalte-se, por fim, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se admitindo a inversão de tal presunção, notadamente sem que se perfaça o contraditório.

De tudo que foi dito, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pretendida, razão pela qual, **INDEFIRO O PEDIDO**, nos termos do artigo 300, "a contrario sensu" do CPC." (grifei)

Releva salientar que cabe à parte autora o ônus de instruir devidamente a inicial com os documentos indispensáveis à análise da causa, a fim de demonstrar a veracidade dos fatos alegados na peça inicial, de acordo com o disposto no art. 320, do Novo Código de Processo Civil.

Como se percebe, a decisão recorrida apenas exprime prudência no sentido de oportunizar a presença de elementos de convicção a serem sopesados após a formação da relação jurídico-processual e a vinda da resposta da Fazenda Nacional.

In casu, em que pese o disposto no verbete nº 598 da Súmula do STJ, não é possível o deferimento da tutela *inaldita altera pars* para suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas com base em documentos unilateralmente juntados pela parte autora. Ainda que o laudo médico acostado à inicial esteja atualizado e informe acerca da doença acometida pelo recorrente, revela-se necessária dilação probatória para que a União se manifeste especificamente sobre o documento juntado pela autora ou apresente novas informações sobre o caso sob exame.

Ademais, destaca-se que, a despeito dos documentos trazidos aos autos originários pelo demandante, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*) que inviabilize a espera pelo conhecimento aprofundado do juízo de origem.

Com isso, destacou-se não ser possível o deferimento da tutela para suspensão dos descontos, pois se encontra ausente a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora e o risco de dano irreparável. Além disso, revela-se necessária a dilação probatória, com observância ao princípio do contraditório.

Portanto, o quadro factual e jurídico amolda-se, com os ajustes necessários, ao precedente desta Turma Recursal (processo nº 5061112-41.2022.4.02.5101, julgamento em 14/09/2022), assim ementado:

"MEDIDA CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO." (grifos originais)

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se**. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5066973-37.2024.4.02.5101

510014697144 .V3